

한국가스공사 상임감사

통보,부서주의

제 목 건설공사 공사기간 산정 미흡

관 계 부 서 ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부,●○□○본부 ⊖⊗★△부,●○□○본부 ⊖
◆⊗⊗부,⊖♠기지본부 ⊖⊗★△부,⊖♠기지본부 ●◆⊗⊗부 ●

조 치 부 서 ◆⊖○♣처 @★부, ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부

내 용

1. 업무 개요

⊖♠ 및 ●○□○본부 ⊖⊗★△부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 기계설비 유지보수 계획수립, 정비공사 설계, 공무 및 감독업무를, ●◆⊗⊗부는 건축물 및 건축물 유지보수 계획수립, 정비공사 설계, 공무 및 감독업무를 수행하고 있으며, ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부는 생산설비 정비, 개선 계획수립 및 관리업무를 담당하면서 생산기지 계획공사를 총괄관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제45조의2에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하도록 되어 있으며 공사기간 산정기준을 정하여 고시할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부고시 제2021-1080호,

2021. 9. 17. 시행) 제5조에 따르면 발주청은 공공 공사를 입찰할 때에는 공사기간 산정근거를 입찰에 관한 서류에 명시하도록 되어 있으며, 제6조에 따르면 공사기간은 【표 1】과 같이 준비기간과 비작업일수, 작업일수 그리고 정리기간을 포함하여 산정하도록 되어 있다.

【표 1】공공 건설공사의 공사기간 산정기준

※ 공사기간 = ① 준비기간 + ② 비작업일수 + ③ 작업일수 + ④ 정리기간

- ① 준비기간: 해당 공사의 내용에 적합한 준비기간 산정
- ② 비작업일수: 건설현장 공사진행이 불가능한 날짜를 말하며, 법정공휴일수와 기상조건으로 인한 비작업일수의 합계에서 중복일수 제외 후 산정
- ③ 작업일수: 해당 공사의 공종별 수량을 시공하는데 필요한 총 작업일수
- ④ 정리기간: 공사 규모 및 시설물 특성을 고려하여 산출

※ 출처: 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부고시 제2021-1080호) 재구성

또한 산업재해 예방을 위해 마련된 안전보건지침서 「건설발주공사 안전보건관리」(KOGAS-SI-111) 제6항에도 공사(公社)는 근로자의 안전·보건을 확보할 수 있도록 공기와 자원을 건설공사 참여자에게 제공하도록 되어 있다.

따라서 ○♠, ●○□○본부 ○☒★△부와 ●◆⊗⊗부는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보하기 위하여 상기 공사기간 산정기준에 따라 공사기간을 산정하고, 이를 계약 담당부서에 제공하여 공사기간 산정근거가 입찰서류에 명시되어 건설공사 참여자에게 제공될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○♠, ●○□○본부 ○☒★△부와 ●◆⊗⊗부 등 4개 부서는 2021. 9. 17. 이후1) 【표 2】와 같이 「건설산업기본법」에서 정한 건설공사2)를 설계, 발주하였

1) 「공공 건설공사 공사기간 산정기준」(2021. 9. 17. 시행) 부칙 제2조에 따라 2021. 9. 17. 이후 입찰공고하여 시행한 설계용역에 의한 건설공사와 발주청이 직접 공사설계한 건설공사에 대하여 적용됨
2) 「건설산업기본법」 제2조에 따라 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사 등은 제외)에 대해 적용됨

다. 그런데 관련법령과는 달리 일부 건설공사(☐♠ ☐⊗★△부 5건, ☐♠ ○◆⊗⊗부 5건, ☐☐ ☐⊗★△부 4건, ☐☐ ○◆⊗⊗부 2건 등 총 18건)에 대해 공사기간 산정기준에 따라 공사기간을 산정 하지 않고, 입찰서류에도 이러한 공사기간 산정근거를 명시하도록 산정근거를 계약부서에 제공하지 않았다.

【표 2】 건설공사 공사기간 산정기준 미적용 건설공사 현황

번호	부서	건설공사 대상건수	공사기간 산정기준	
			준수	미준수
1	☐♠기지 ☐⊗★△부	9건	4건	5건
2	☐♠기지 ○◆⊗⊗부	6건	1건	5건
3	☐☐기지 ☐⊗★△부	6건	2건	4건
4	☐☐기지 ○◆⊗⊗부	2건	0건	2건
계		23건	7건	16건

※ 출처: 확인서“건설공사 공사기간 산정 업무의 건”(☐♠·☐☐기지 ☐⊗★△부 및 ○◆⊗⊗부)

그 결과 일부 건설공사에 대해 공사기간 산정근거 작성과 이에 대한 적정성 검토 없이 공사가 수행되어 건설공사의 품질 및 안전성·경제성 확보와 건설 근로자의 안전·보건 여건이 저해될 수 있는 우려가 발생할 수 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☐♠, ○○□○본부 ☐⊗★△부와 ○◆⊗⊗부 등 4개 부서는 감사지적사항에 대해 다른 의견을 제시하지 않았으나, 금번 감사결과 「건설기술 진흥법」 개정 에 따른 공사기간 산정기준 업무에 대해 실무부서 인지가 부족하다고 보이므로 재발방지를 위해 상기 법규 적용사항에 대해 각 기지본부에 전파하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

◆⊖○♣처장은 건설공사를 발주하면서 공사기간을 미흡하게 산정한 부서에게
주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

▼♣▽◆처장은 실무부서에서 공사기간 산정업무를 준수하도록 공사기간 산정
기준에 대한 법규 준수사항을 각 기지본부에 전파하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

⊖♠기지본부 ⊖▣★△부 (부서주의)

⊖♠기지본부 ⊖◆⊗⊗부 (부서주의)

●○▣○본부 ⊖▣★△부 (부서주의)

●○▣○본부 ⊖◆⊗⊗부 (부서주의)

▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부 (통보)